Beilage zum Prüfpaket Cattwyk – Delta-Recherchen 17.10., 19.10. und 26.10.2026

PPWR Radar – by packaging journal · Stand 30.10.2026 · Drei Recherchen in chronologischer Reihenfolge. Der KMU-Leitfaden der Kommission (KH-01-26-088-EN-N) liegt als eigene Datei bei.

PPWR Radar – Delta-Recherche Rechtsstand 17.07.2026 → 17.10.2026

Recherchestand: 17.10.2026. Einordnung: [RN] Rechtsnorm · [UA] unverbindliche Auslegung der EU-Kommission · [BI] Behördeninformation, keine Rechtsnorm · [GE] Gerichtsentscheidung · [VF] Gesetzgebungs-/Rechtsetzungsverfahren, nicht erlassen · [VM] Verbands-/Kanzleimeinung. Unsicherheiten mit (!).

Umsetzung in der Wissensbasis: neue Praxisfragen A30–A35, B18–B21, C13–C19 (Status entwurf, ausspielen=false, Flag „neu 10/2026"); Ergänzungen an #6, #7, #9, #14, #19–#21, #22, #27, #31–#33, #35 sowie A23, A28, B04, B16, C01, C03, C04; Regeln A5, B1, B3, C6. Alle Datensätze tragen Rechtsstand 17.10.2026 (Delta-Check durchgeführt).

A. EU-Ebene

1. **Kommissions-FAQ zur PPWR, 2. Edition** [UA] – OP-Freigabe 31.07.2026, DG ENV 03.08.2026. https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en · OP: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad14cb8f-8d4f-11f1-9262-01aa75ed71a1 (KH-01-26-068-EN-N). Mehr als 20 neue oder geänderte Antworten. Relevant: Kap. II FAQ 4 (Abgrenzung Verkaufs-/Um-/Transport-/E-Commerce-Verpackung), FAQ 5 (Erzeuger der Transportverpackung ist, wer die leere Verpackung in ihre endgültige Form bringt; mehrere Erzeuger je Sendung; Stretchfolie: Folienhersteller), FAQ 6/7 (Branding; Versandaufkleber ist kein Branding), FAQ 9/10/13 (Erzeuger-Szenarien; konzerninterne Verbringung kein Inverkehrbringen; Briefumschläge mit Korrespondenz keine Verpackung), Kap. VIII FAQ 1–4 (Kennzeichnung; keine neue Aussage zu Art. 12 Abs. 9 (!)), Kap. X FAQ 5 (Lagerware vor 12.08.2026: keine Umetikettierung, Art. 15 Abs. 5/6 per Begleitdokument), FAQ 9 (Importeurspflichten), FAQ 14 (maßgefertigte neutrale Transportverpackung: Auftraggeber ist Erzeuger), Kap. XV FAQ 5/8/14 (eine DoC je Verpackungseinheit; TD nicht delegierbar; DoC durch Bevollmächtigten Art. 17 mit Mandat), Kap. XVI FAQ 1 (Art. 62: zuerst Abhilfe, kein automatisches Verbot). Keine 3. Edition gefunden. Inhalte teils über Kanzlei-Zusammenfassungen (Gleiss Lutz 10.09., White & Case 27.08., Cattwyk, Pack-Lab) erschlossen (!) – Primärtext vor Freigabe gegenlesen.
2. **Berichtigung VO 2025/40, deutsche Fassung** [RN] – ABl. L 2026/90654, 04.08.2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202690654 · Art. 29 Abs. 4 lit. b: „Rohstoffe" → „Waren". Betrifft #27.
3. **Berichtigung italienische Fassung** [RN, nur IT] – 18.09.2026, CELEX 32025R0040R(07), Art. 3 Abs. 1 Nr. 15 lit. c/d. Für DE nicht relevant; zeigt sieben Berichtigungen insgesamt, Liste nicht verifiziert (!).

4. **Entwurf Durchführungsverordnung Art. 44 Abs. 14 (Registerformat)** [VF] – Have your say 15352, Feedback 06.08.–10.09.2026, 7.667 Rückmeldungen, Annahme überfällig. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15352-Packaging-and-packaging-waste-rules-on-national-registers-of-producers_en
5. **Durchführungsbeschluss harmonisierte Kennzeichnung Art. 12 Abs. 6 / Art. 13 Abs. 2** [VF] – Have your say 19243, Entwurf angekündigt, Annahme Q4 2026; gesetzliche Frist 12.08.2026 verfehlt → Termine Art. 12 Abs. 1/2/4, Art. 13 Abs. 1 verschieben sich über „whichever is later". https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/19243-Packaging-and-packaging-waste-new-Commission-implementing-rules-on-harmonised-labels_en
6. **Rezyklat-Paket Art. 7 Abs. 8/9/10** [VF] – Initiativen 18753, 19033, 18752; Call for Evidence 14.08.–16.09.2026; Annahme Q4 2026.
7. **Omnibus VIII COM(2025) 982 – Aussetzung Art. 45 Abs. 3 für Kleinst-/Kleinunternehmen bis 01.01.2035** [VF] – ENVI 05.10.2026, Bericht A10-0266/2026 (09.10.), Plenum 20.10.2026; Rat seit 24.06.2026 ohne Verhandlung. Rechtslage unverändert. https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0395(COD)
8. **DG ENV „EPR for small businesses"** [politische Aussage] – Kommission bittet Mitgliedstaaten, bis zur Entscheidung auf Sanktionen zu verzichten; Plattformen müssen derzeit keine EPR-Nummer verlangen. https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste/extended-producer-responsibility-packaging-small-businesses_en
9. **Fehlanzeigen:** keine delegierten Rechtsakte zu Art. 6 Abs. 4, Art. 11 Abs. 2, Art. 29 Abs. 12; keine Ergänzung des Leitfadens C(2026) 3702 / C/2026/3084; keine harmonisierten Normen nach Art. 36 im ABl. (EN 18120:2026 ist CEN-Norm ohne ABl.-Zitierung); keine Änderung des Geltungsbeginns.

B. Deutschland

10. **ZSVR 12.08.2026: Meldung zur FAQ 2. Fassung, Eigenmarken** [BI] – Handelsunternehmen bei Eigenmarke Hersteller und in der Regel Erzeuger, auch bei genanntem Abfüller. https://www.verpackungsregister.org/stiftung-und-behoerde/presse-medienbereich/newsdetail/zweite-fassung-der-ppwr-faq-klarstellung-zur-erzeugereigenschaft-bei-eigenmarken-des-handels
11. **ZSVR-Themenseite „Versand- und Onlinehandel"** [BI] – E-Commerce-Verpackungen sind Transportverpackungen, systembeteiligungspflichtig; Fall B.2 Zusammenfügen → Erzeuger; Fall B.3 Hinzufügen zu fertiger Verpackung → Erzeuger nur bei Einfluss auf Recyclingfähigkeit (Art. 21). Versandetikett nicht eigens behandelt. **Schriftliche ZSVR-Stellungnahme zum Versandetikett bis 17.10.2026 nicht auffindbar (!).** Divergenz zur Kommissions-FAQ (Nr. 1). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/versand-und-onlinehandel
12. **ZSVR „Abgrenzung Erzeuger & Hersteller"** [BI] – Zweistufen-Schema; inhaltlich gegenüber Juli vermutlich unverändert (!). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/abgrenzung-erzeuger-hersteller

13. **ZSVR „Zulassungsverfahren"** [BI] – Hersteller ohne Systembeteiligungspflicht: bis 31.12.2027 ohne Zulassung, ab 01.01.2028 Zulassung (§ 19 VerpackDG); sOfH: bis 31.10.2027 / ab 01.11.2027 (§ 22); Portal Sommer 2027 (Organisationen) / Herbst 2027 (Hersteller). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/zulassungsverfahren
14. **ZSVR „Bevollmächtigung"** [BI] – Pflicht seit 12.08.2026 für ausländische Direktvertreiber; Bevollmächtigter übernimmt alle Pflichten außer LUCID-Registrierung; Wirksamkeit mit Bestätigung in LUCID; Beendigung durch den Bevollmächtigten möglich. Frist 12.11.2026 für Bestandsregistrierungen nur aus Sekundärquelle (!). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/bevollmaechtigung
15. **Mindeststandard 2026 (ZSVR/UBA, 31.08.2026)** [BI, Verwaltungsvorschrift § 26 Abs. 3 VerpackDG] – gilt für 2027; Methodik unverändert; § 26a-Verordnungen müssen bis zu den Rechtsakten nach Art. 6 Abs. 4 PPWR auf dem Mindeststandard beruhen. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_VerpackG_2026.pdf
16. **ZSVR-Hinweise VE 2026 und Schulungspflicht** [BI] – eine VE je Hersteller nach § 10 VerpackDG (§ 68 Abs. 5); Prüfleitlinien 2024 gelten 2026 fort; Schulungspflicht § 56 Abs. 4, Bestandsprüfer bis 31.12.2027 (§ 68 Abs. 16). PDF undatiert (!).
17. **Katalog VerpackDG, Allgemeiner Teil, Stand 08/2026** [BI] – Gesamtmarktbetrachtung; Versandverpackungen an Endkunden pflichtig; Katalog regelt nicht, wer verpflichtet ist. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Katalog/2026/Allgemeiner_Teil_des_Katalogs_systembeteiligungspflichtiger_Verpackungen.pdf
18. **BMUKN 12.08.2026 PM 097/26** [BI]; **BMUKN 08.09.2026** [politische Position]: keine Bevollmächtigtenpflicht unter 10 t/Jahr, Aussetzung Registrierung im Zielland bis Mitte 2028 – nur über PPWR-Änderung. https://www.bundesumweltministerium.de/meldung/kritik-an-der-eu-verpackungsverordnung-ppwr-bundesregierung-setzt-sich-fuer-entlastungen-ein
19. **Fehlanzeigen Bund:** keine Rechtsverordnungen nach VerpackDG (§ 19, § 22, § 26a), keine VerpackDG-Änderung, keine neuen Dokumente zu Art. 4 Mantelgesetz, keine LAGA-Vollzugshinweise; § 68 Abs. 17 unverändert.
20. **BVerwG 23.07.2026 – 10 C 6.25** [GE, rechtskräftig] – Permanenttragetasche systembeteiligungspflichtig (§ 3 Abs. 8, § 7 VerpackG). https://www.bverwg.de/de/pm/2026/57
21. **OVG Niedersachsen 27.08.2026 – 7 MC 67/25** [GE] – Infusionsbehälter, Eilantrag abgelehnt; keine PPWR-Aussagen.
22. **VG Osnabrück 30.09.2026 – 7 A 112/24** [GE, nicht rechtskräftig] – Automotivchemie; erstes Urteil mit VerpackDG/PPWR-Anwendung; Katalog als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift.
23. **UBA-FAQ, aktualisiert 30.09.2026** [BI] – Erzeugeridentifikation Art. 15 Abs. 5/6 seit 12.08.2026; DoC Deutsch oder Englisch (§ 62 VerpackDG); Hinweis auf laufende Diskussion zum Bevollmächtigten; Fulfilment ohne Registrierungsprüfung OWi (§ 13 Abs. 4). https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/verpackungen/fragen-antworten-verpackungen-verpackungsabfaelle

24. **DIHK/IHK-Merkblatt PPWR, Stand 21.08.2026** [VM] – übersetzte EU-FAQ; Herausgeber-Zuordnung (!).
25. **Bußgeldpraxis** [VM]: § 68 Abs. 17 bestätigt; keine behördlichen Hinweise; Kanzleiberichte zu ersten Anhörungen (Altfälle VerpackG); Kommissions-Äußerung „zunächst verwarnen" (12.08.2026, Instagram, keine förmliche Mitteilung (!)).
26. **Randthema:** Kunststoffverpackungsteuer (Ressortentwurf, 0,55 €/kg, Start offenbar 01.07.2027, politisch offen) – kein VerpackDG-Rechtsakt, nur Sekundärquellen (!).

C. Für die Cattwyk-Session priorisiert

- Versandetikett / Zusammenfügen: Kommission vs. ZSVR (A30, A31, Regeln A5, B1).
- Lagerware: FAQ X.5 vs. unsere Lesart in #10/C01 (C15).
- Kennzeichnungs-Termine als Mindestdaten (C14, #19–#21).
- Bevollmächtigter: Rechtslage vs. politische Entwicklung; nach 20.10.2026 nachziehen (A35, #9, Regeln B3, C6).
- DoC je Verpackungseinheit, Bevollmächtigter Art. 17 (C16; Relevanz für Generator).
- Berichtigung Art. 29 Abs. 4 lit. b (C13, #27).

D. Nicht abrufbare Primärquellen (manuell prüfen)

Ratsdokumente ST 12403/26, ST 13583/26, ST 14126/26; EUR-Lex-Gesamtliste der Berichtigungen; FAQ-PDF-Direktdownload (nur HTML-Landingpage erreichbar).

Rechtsmonitoring 17.10.2026 → 19.10.2026

Recherchestand: 19.10.2026 (Wochenlauf, Zeitraum umfasst ein Wochenende). Einordnung wie im Delta vom 17.10.2026: [RN] Rechtsnorm · [UA] unverbindliche Auslegung der EU-Kommission · [BI] Behördeninformation · [GE] Gerichtsentscheidung · [VF] Verfahren, nicht erlassen · [VM] Verbandsmeinung. Unsicheres mit (!).

Datenbank: A35 (Append Antwort + Flag-Korrektur), C13 (Append), neu C20 (Entwurf, ausspielen=false), ein Eintrag in update_memos (Entwurf). Rechtsstand der drei Datensätze: 19.10.2026.

Funde

1. **Omnibus VIII, 2025/0395(COD)** [VF] – Plenarabstimmung des EP am Dienstag, 20.10.2026 (EP-Plenar-Newsletter 20261008BRI48072; OEIL „Vote in plenary scheduled"). ENVI-Position vom 05.10.2026 (74:0:4, Pressemitteilung 20261002IPR47884): Aussetzung von Art. 45 Abs. 3 PPWR nur für EU-Kleinst- und Kleinunternehmen (<50 Beschäftigte, ≤10 Mio. € Umsatz oder Bilanzsumme), Drittstaaten-Hersteller bleiben pflichtig, Sunset-Klausel mit Circular Economy Act. **Korrektur zu A35:** COM(2025) 982 Art. 2 setzt Art. 45 Abs. 3 vollständig bis 01.01.2035 aus (Mitgliedstaaten „may" für Drittstaaten-Hersteller einen Bevollmächtigten verlangen); die KMU-Grenze stammt erst vom ENVI. Rechtslage unverändert. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20261002IPR47884/ · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52025PC0982
2. **COM(2026) 590 vom 09.09.2026 – Public Procurement Act, 2026/0265(COD)** [VF] – streicht Art. 63 PPWR (umweltorientierte Auftragsvergabe), Verweise künftig auf Art.

54 der neuen Vergabeverordnung; PPWR in Anhang VII; Geltung zwei Jahre nach Inkrafttreten (Art. 149). Im Delta vom 17.10. nicht erfasst. → neu C20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52026PC0590

3. **Berichtigungen VO 2025/40** [RN] – EUR-Lex listet R(01) ES/FR/SV, R(02) BG/ES/CS/ET, R(03) SV, R(04) IT, R(05) CS/ES, R(06) DE, R(07) IT. Nur R(06) betrifft die deutsche Fassung (ABl. L 2026/90654). Offenes (!) aus C13 aufgelöst. Dazu „Completed by" 32026D0429 (Palettenwicklungen, bekannt).
4. **Hintergrund ohne Datensatz:** Klage T-197/25 (Česká asociace odpadového hospodářství u. a./Kommission, 21.03.2025, ABl. C/2025/2903) auf Teilnichtigerklärung Art. 50 Abs. 1–7, 9–12 PPWR (Pfandsysteme); Verfahrensstand nicht geprüft (!). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62025TN0197

Fehlanzeigen (17.–19.10.2026)

Keine delegierten/Durchführungsrechtsakte; Have-your-say 19243 (Kennzeichnung) „Feedback: Upcoming", Annahme Q4 2026; 15352 (Registerformat) Feedback geschlossen (7.667), Annahme überfällig; keine 3. FAQ-Edition (Green-Forum: FAQ August 2026 jüngstes Dokument); UBA-FAQ „zuletzt aktualisiert 30.09.2026"; ZSVR-Presse: 07.10.2026 nur Marktanteile Branchenlösungen 2025; ZSVR-Themenseite Versandhandel unverändert (Stand 12.08.2026), keine Aussage zum Versandetikett; BMUKN ohne neue Meldung; VerpackDG ohne Änderung (gesetze-im-internet); keine neuen Gerichtsentscheidungen gefunden.

Für die Cattwyk-Prüfung

- A35: Ergebnis der Plenarabstimmung 20.10.2026 nachziehen (erledigt im Lauf vom 26.10., konsolidiert am 30.10.2026).
- C20: Relevanz entscheiden (ausspielen oder Hintergrund); Antwort 1.839 Zeichen, auf ≤1.600 kürzen.
- C13: Flag-(!) zur Berichtigungsliste kann entfallen.

Rechtsmonitoring 26.10.2026 (Zeitraum 19.–26.10.2026)

Lauf des wöchentlichen Rechtsmonitorings. Startdatum = letzter Rechtsstand in der Wissensbasis = 19.10.2026.

Ergebnis in einem Satz

Keine neuen Rechtsakte, Berichtigungen, Verordnungen nach VerpackDG oder Gerichtsentscheidungen. Drei relevante Bewegungen auf EU-Ebene: (1) EP-Position und Ratsmandat zum Omnibus VIII (Bevollmächtigter, Art. 45 Abs. 3 PPWR), (2) Kennzeichnungs-Durchführungsakt (Initiative 19243) auf Q2 2027 verschoben, (3) neuer KMU-Leitfaden der Kommission mit Aussagen zu Erzeugerrolle, Konformitätserklärung und Lagerware.

Funde

1. Omnibus VIII – Aussetzung Art. 45 Abs. 3 PPWR (Verfahren 2025/0395(COD)) – Verfahren, nicht erlassen

- **20.10.2026, Europäisches Parlament, Plenum:** Position in 1. Lesung angenommen (T10-0345/2026; 616 Ja, 9 Nein, 39 Enthaltungen), Rücküberweisung an ENVI für

interinstitutionelle Verhandlungen. Inhalt: Aussetzung der Pflicht zur Benennung eines Bevollmächtigten nur für **in der EU ansässige Kleinst- und Kleinunternehmen** (unter 50 Beschäftigte, Jahresumsatz oder Bilanzsumme unter 10 Mio. Euro), **bis 2035 oder bis zum Erlass des Circular Economy Act**; übrige EPR-Pflichten (Gebühren, Abfallvermeidung) unberührt; Forderung nach interoperablen Registern und gemeinsamen Meldeformaten. Berichterstatterin Ingeborg ter Laak (EVP, NL). Quelle: EP-Pressemitteilung 20261018IPR48256 (20.10.2026); OEIL-Verfahrensakte. Fundstelle: Art. 45 Abs. 3 PPWR; § 5 Abs. 2 VerpackDG. Betroffen: Anforderung 9, Praxisfrage A35 (Watch-Item).

- **21.10.2026, Rat der EU, Pressemitteilung 841/26:** Verhandlungsmandat. Abweichender Ansatz: Befreiung für **in der EU niedergelassene Hersteller (producer), die in einem anderen Mitgliedstaat weniger als 1 Tonne Verpackung je Kalenderjahr** in Verkehr bringen; **Schutzklausel** bei Verstoß gegen EPR-Pflichten; Kommission überprüft die Dauer bis 31.12.2030; Aussetzung läuft nach Pressemitteilung **2032** aus (!) – Wortlaut des Mandatstexts nicht geprüft. Irische Präsidentschaft will Trilog „so bald wie möglich“ beginnen. Drittstaaten-Hersteller werden in der Pressemitteilung nicht erwähnt (!).
- **Einordnung:** Rechtslage unverändert; Pflicht gilt seit 12.08.2026. EP (Unternehmensgröße) und Rat (Menge) müssen im Trilog zusammengeführt werden. Keine Äußerung des BMUKN im Zeitraum. ZSVR-Themenseite Bevollmächtigung unverändert („Eine Befreiung von dieser Pflicht ist nicht möglich“).
- **Sekundärquellen (nur Datierung/Einordnung):** packaging journal (21.10.), letsrecycle (22.10.), EXPRA-Newsletter (23.10., Verbandsmeinung: fordert Folgenabschätzung, Mengenkriterium neben Größenkriterium).

2. Harmonisierte Kennzeichnung – Initiative 19243 (Art. 12 Abs. 6, Art. 13 Abs. 2 PPWR) – Verfahren, nicht erlassen

- **Have-your-say-Seite, Stand 26.10.2026:** „Commission adoption – Planned for: Second quarter 2027“; Rechtsaktart „Implementing decision“; „Draft act – Feedback: Upcoming“ (kein Entwurf veröffentlicht). Bisheriger Stand in C14 und Anforderungen 19–21: Q4 2026. Zeitpunkt der Änderung auf der Seite nicht feststellbar; Sekundärquelle ppwratlas datiert die Änderung auf den 21.10.2026 (!).
- **Folge (unsere Berechnung):** Art. 12 Abs. 1, 2, 4 und Art. 13 Abs. 1 PPWR: Pflicht ab 12.08.2028/12.02.2029 oder 24 bzw. 30 Monate nach Geltungsbeginn des Durchführungsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Bei Annahme Q2 2027 verschiebt sich die Kennzeichnungspflicht rechnerisch frühestens auf Mitte 2029 (Sortierlabel, freiwillige Labels) bzw. Ende 2029/Anfang 2030 (Mehrweg) (!). Betroffen: C14, Anforderungen 19, 20, 21.

3. Kommissions-Leitfäden für kleine Unternehmen – Information der EU-Kommission, kein Rechtsakt

- **19.10.2026 (Veröffentlichungsdatum Amt für Veröffentlichungen), GD Umwelt:** „Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) and small businesses: What do I need to know?“, Oktober 2026, 4 Seiten, KH-01-26-088-EN-N, ISBN 978-92-68-44493-1, doi:10.2779/8270922 (liegt diesem Paket bei). Parallel Web-Leitfaden „Extended producer responsibility for packaging for Small Businesses“

(environment.ec.europa.eu). Auf der Green-Forum-Implementierungsseite als „[New!] Guides for small businesses“ verlinkt, Links führten am 26.10.2026 auf 404 (!).

- **Kernaussagen (Englisch, hier zusammengefasst):**
  1. Erzeuger (manufacturer) ist, wer Verpackung unter eigenem Namen/Marke designen oder herstellen lässt; Aufkleber mit eigener Marke auf generischer Verpackung macht zum Erzeuger. **Fn. 6: Ein Aufkleber zu Versandzwecken ist kein Branding, das Unternehmen ist dann nicht Erzeuger.** → stützt die Kommissionslesart in A30 gegen die ZSVR-Themenseite Versandhandel.
  2. Wer neutrale, unmarkierte Transportverpackung (Kartons, Klebeband, Paletten) nutzt, ist nicht Erzeuger; Erzeuger ist der Lieferant/physische Hersteller. → Spannung zu A31 / ZSVR-Fälle B.2/B.3.
  3. Konformitätserklärung muss „derzeit nur“ Art. 5 (Schwermetalle, PFAS bei Lebensmittelkontakt) abdecken, weil die übrigen Anforderungen noch nicht gelten (!). → Verhältnis zu Art. 39, Anhang VIII und Anforderungen 4/6 klären (C16).
  4. Bereits produzierte Verpackung ohne Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5/6: kein Umverpacken, keine Vernichtung; Angaben per Begleitdokument (z. B. Rechnung) oder digital. → deckt sich mit C15.
  5. Kleinstunternehmen (Empfehlung 2003/361/EG: unter 10 Beschäftigte, unter 2 Mio. Euro Umsatz): Ausnahmen von Erzeuger- bzw. Herstellerpflichten, wenn der Lieferant in der EU bzw. im selben Mitgliedstaat sitzt (Art. 3 Abs. 1 Nr. 15 und 16 PPWR, Zuordnung unsererseits).
  6. Bevollmächtigter: Verweis auf das laufende Omnibus-Verfahren; Mitgliedstaaten sollen „konstruktiv und pragmatisch“ vollziehen und auf Sanktionen verzichten.
- **Einordnung:** Unverbindliche Information der EU-Kommission; nicht im Amtsblatt; keine deutsche Fassung. Für die deutsche Systembeteiligung bleibt die ZSVR-Lesart maßgeblich, bis die ZSVR sich äußert.

Hintergrund ohne Datensatz

- EUR-Lex-Akte 32025R0040 listet neben T-197/25 (Art. 50, Pfand) weitere Nichtigkeitsklagen aus 2025: T-236/25, T-237/25, T-238/25, T-239/25, T-241/25, T-242/25, T-243/25, T-244/25, T-247/25, T-248/25, T-249/25 – betroffen Art. 7 Abs. 1, 2, 5 lit. b (Rezyklat), Art. 25 und Anhang V (Verbote), Art. 29 Abs. 1–4 (Mehrwegziele), Art. 50 und Anhang X (Pfand). Verfahrensstand nicht geprüft (!).

Fehlanzeigen (geprüft 26.10.2026)

- EUR-Lex: Berichtigungen weiterhin R(01)–R(07), keine neue; einzige ergänzende Maßnahme bleibt Delegierter Beschluss (EU) 2026/429 (Palettenwickelfolien); keine neuen delegierten/Durchführungsrechtsakte.
- Kommissions-FAQ: weiterhin 2. Edition (03.08.2026), keine 3. Edition. Leitfaden C(2026) 3702: keine Ergänzung.
- Have-your-say 15352 (Registerformat): Feedback geschlossen 10.09.2026, 7.667 Rückmeldungen, Annahme „Q1 2026“ überfällig, keine Änderung.

- Have-your-say 18753/19033/18752 (Rezyklat, Art. 7 Abs. 8/9/10): Call for Evidence geschlossen 16.09.2026, Entwurf „upcoming“, Annahme Q4 2026, keine Änderung.
- ZSVR: letzte Veröffentlichung 07.10.2026 (Marktanteile Branchenlösungen); Gerichtsentscheidungen unverändert (jüngste VG Osnabrück 30.09.2026, 7 A 112/24, nicht rechtskräftig); Themenseite Bevollmächtigung unverändert.
- BMUKN: keine PPWR-/VerpackDG-Meldung 19.–26.10.2026. Keine Verordnung nach VerpackDG.
- UBA: Newsletter 5/2026 vom 20.10.2026 verweist nur auf die Themenseite vom 11.08.2026; FAQ-Stand unverändert.
- gesetze-im-internet: VerpackDG ohne Änderungsvermerk (!).
- Gerichte: keine neuen Entscheidungen zu PPWR/VerpackDG gefunden.

Datenbank

- Neu: Praxisfrage C21 „Neuer KMU-Leitfaden der Kommission: Versandaufkleber, neutrale Transportverpackung, Lagerware – was sagt Brüssel jetzt?“ (Entwurf).
- Ergänzt: A35 (Watch-Item), C14, Anforderungen 9, 19, 20, 21 (Rechtsstand 26.10.2026). A35 am 30.10.2026 zu einer konsolidierten Antwort zusammengeführt.

Quellen (Primär)

- EP-Pressemitteilung 20261018IPR48256, 20.10.2026: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20261018IPR48256/waste-meps-back-simplified-rules-for-small-businesses
- OEIL 2025/0395(COD): https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025%2F0395%28COD%29
- Rat, PM 841/26, 21.10.2026: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/21/simplification-council-agrees-negotiating-stance-to-cut-red-tape-for-small-packaging-producers/
- Have your say 19243: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/19243-Packaging-and-packaging-waste-new-Commission-implementing-rules-on-harmonised-labels_en
- GD Umwelt, KMU-Leitfaden KH-01-26-088-EN-N: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/482959c3-cc2d-11f1-8b4c-01aa75ed71a1/language-en
- GD Umwelt, EPR for Small Businesses: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste/extended-producer-responsibility-packaging-small-businesses_en
- EUR-Lex 32025R0040 (Berichtigungen, Klagen): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32025R0040